都市計画法　問15・問16　特訓100問

問1〜87：練習問題（地域地区・決定手続／地区計画・開発許可）
問88〜100：本試験（R6・R7・R2・R3・R4）および予想模試（第4回・第1回）の問15・16
法令は令和8年4月1日現在。4点セットで解き、解答・解説は巻末。

【問　1】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域は、市街化を禁止すべき区域とされている。

2 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

3 市街化調整区域については、都市計画に、必ず用途地域を定めなければならない。

4 区域区分は、すべての都市計画区域において定めなければならない。

【問　2】 地域地区 用途地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

2 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。

3 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

4 工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

【問　3】 地域地区 用途地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

2 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

3 準工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

4 第一種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

【問　4】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区である。

2 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く。）内において定める。

3 特別用途地区内における建築物の用途制限の緩和は、市町村の条例で定めれば足り、国土交通大臣の承認を要しない。

4 特定用途制限地域においては、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を都市計画に定める。

【問　5】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。

2 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。

3 高度利用地区においては、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める。

4 特定街区においては、建築物の容積率並びに建築物の高さの最低限度及び壁面の位置の制限を定める。

【問　6】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高層住居誘導地区は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で、容積率が10分の40又は10分の50と定められた区域内に定める。

2 特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域以外の用途地域内に定める。

3 都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において定める。

4 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域においても定めることができる。

【問　7】 (地域地区) 準都市計画区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 準都市計画区域は、市町村が指定する。

2 準都市計画区域には、区域区分を定めることができる。

3 準都市計画区域において高度地区を定める場合は、建築物の高さの最高限度を定めるものとし、最低限度を定めることはできない。

4 準都市計画区域には、防火地域又は準防火地域を定めることができる。

【問　8】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 風致地区内における建築物の建築等の規制は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。

2 景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、建築物の形態又は意匠の制限を定める。

3 生産緑地地区は、市街化調整区域内の農地について定める。

4 伝統的建造物群保存地区は、市町村が定める。

【問　9】 (地域地区) 用途地域において都市計画に定める事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物の容積率は、すべての用途地域について都市計画に定める。

2 建築物の建蔽率は、商業地域を含むすべての用途地域について都市計画に定める。

3 建築物の高さの限度（10m又は12m）は、すべての住居系の用途地域について定める。

4 建築物の敷地面積の最低限度は、第一種低層住居専用地域に限り定めることができる。

【問　10】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居住環境向上用途誘導地区は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域内において定める。

2 特定用途誘導地区は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において定める。

3 特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火地域内の密集市街地において定める。

4 緑化地域は、建築物の高さの最高限度を定める地域である。

【問　11】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね５年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。

2 区域区分を定めていない都市計画区域には、用途地域を定めることができない。

3 三大都市圏の一定の区域及び政令指定都市を含む都市計画区域については、区域区分を定めなければならない。

4 市街化調整区域には、用途地域を定めることが禁止されている。

【問　12】 (地域地区) 都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域は、都道府県が、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。

2 ２以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が指定する。

3 都市計画区域は、市町村の行政区域に一致させて指定しなければならない。

4 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都道府県が定める。

【問　13】 (地域地区) 補助的地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 特定街区内の建築物については、建築基準法の容積率・斜線制限等の一般規定は適用されない。

2 高度利用地区は、用途地域が定められていない区域にも定めることができる。

3 特別用途地区の種類は、都市計画法で文教地区・観光地区等に限定されている。

4 特定用途制限地域は、市街化調整区域内にも定めることができる。

【問　14】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域である。

2 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域であり、住宅を建築することができる。

3 商業地域の建蔽率は、都市計画で定めず、法律で10分の８とされている。

4 第二種低層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

【問　15】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 防火地域及び準防火地域内における建築物の構造制限は、都市計画法で定められている。

2 特定街区は、用途地域が定められていない区域に限り定めることができる。

3 都市再生特別地区は、市町村が定める。

4 田園住居地域内の農地の区域内において土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

【問　16】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画には、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。

2 都市施設は、特に必要があるときは、都市計画区域外においても定めることができる。

3 市街地開発事業は、市街化調整区域内においても定めることができる。

4 住居系の用途地域内の都市計画には、義務教育施設を定める。

【問　17】 (決定・地区計画) 都市計画の決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 区域区分は、市町村が定める。

2 用途地域は、都道府県が定める。

3 市町村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。

4 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

【問　18】 (決定・地区計画) 都市計画の決定手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画の案を公告し、公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2 住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができる。

3 都市計画は、都市計画審議会の議を経て決定し、告示があった日から効力を生ずる。

4 都市計画の案の縦覧期間は、１か月である。

【問　19】 (決定・地区計画) 都市計画の提案制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 提案に係る土地の区域の面積は、原則として0.5ヘクタール以上の一団の土地でなければならない。

2 提案には、提案に係る区域内の土地所有者等の全員の同意が必要である。

3 提案は、宅地建物取引業者であれば、土地について権利を有しなくても行うことができる。

4 提案を受けた都道府県又は市町村は、必ず提案どおりの都市計画を決定しなければならない。

【問　20】 (決定・地区計画) 地区計画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地区計画は、市町村が定める。

2 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域には、どこでも定めることができる。

3 地区整備計画が定められている区域内において土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない。

4 届出に係る行為が地区計画に適合しないとき、市町村長は、その行為の中止を命ずることができる。

【問　21】 (決定・地区計画) 地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画は、地区計画の目標、整備・開発及び保全の方針並びに地区整備計画で構成される。

2 市町村は、条例で地区計画に係る建築物の用途制限を緩和するとき、国土交通大臣の承認を要しない。

3 集落地区計画においては、条例で建築物の制限を緩和することができる。

4 開発整備促進区は、第一種住居地域内においても定めることができる。

【問　22】 (決定・地区計画) 都市計画施設等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 階数が２以下で地階を有しない木造の建築物の改築で、容易に移転・除却できるものについては、都道府県知事等は許可をしなければならない。

3 市街地開発事業等予定区域に係る都市計画は、予定区域の決定の告示の日から５年以内に本体の都市計画が決定されないときは、失効する。

4 都市計画事業の認可の告示後、事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

【問　23】 (決定・地区計画) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市町村が定める都市計画に関する基本的な方針（市町村マスタープラン）は、都道府県が定める。

2 ２以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画のうち、都道府県が定めるべきものは、国土交通大臣が定める。

3 都道府県が都市計画を決定する場合、国の利害に重大な関係がある場合であっても、国土交通大臣への協議は不要である。

4 都市計画は、決定の告示の日の翌日から効力を生ずる。

【問　24】 (決定・地区計画) 地区計画等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 用途地域が定められていない区域であっても、住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる土地の区域には、地区計画を定めることができる。

2 再開発等促進区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、地区計画に定める。

3 沿道地区計画及び防災街区整備地区計画は、地区計画等に含まれる。

4 地区整備計画の区域内で建築等を行う者は、市町村長の許可を受けなければならない。

【問　25】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。

1 市街化区域内において、1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受ける必要がない。

2 市街化調整区域内において、500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受ける必要がない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内において、2,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受ける必要がない。

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

【問　26】 (開発許可) 開発行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

2 ゴルフコースは、その規模にかかわらず第二種特定工作物に該当する。

3 コンクリートプラントは、その規模が１ヘクタール以上である場合に限り、第一種特定工作物に該当する。

4 野球場は、その規模が１ヘクタール以上である場合に、第二種特定工作物に該当する。

【問　27】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

2 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

3 市街化調整区域内において、畜舎の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

4 区域区分が定められていない都市計画区域内において、温室の建築を目的とした5,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。

【問　28】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内において、駅舎その他の鉄道の施設の建築を目的とした3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

2 市街化調整区域内において、図書館の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

3 市街化区域内において、病院の建築を目的とした3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

4 市街化調整区域内において、変電所の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

【問　29】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要がない。

2 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、市街化調整区域内で行う場合に限り、開発許可を受ける必要がない。

3 仮設建築物の建築を目的とした開発行為は、市街化区域内で行う場合、その規模にかかわらず開発許可を受けなければならない。

4 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、市街化区域内で行う場合、1,000㎡以上であれば開発許可を受けなければならない。

【問　30】 (開発許可) 開発許可の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

3 開発許可の申請書には、開発区域内の土地等について権利を有する者の全員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

4 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分を文書で申請者に通知しなければならない。

【問　31】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発許可の処分に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。

2 開発登録簿は、都道府県知事が調製・保管し、利害関係人に限り閲覧を請求することができる。

3 国又は都道府県が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。

4 開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問　32】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の内容を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 開発許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は、都道府県知事の承認を受けなければ、当該開発許可に基づく地位を承継することができない。

3 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

4 軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

【問　33】 (開発許可) 開発許可の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることという基準は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為にも適用される。

2 市街化調整区域内の開発行為については、法第33条の技術的基準に適合するほか、法第34条のいずれかの立地基準に該当しなければ許可されない。

3 周辺地域において居住している者の日常生活に必要な店舗の建築を目的とした開発行為は、市街化区域内においてのみ許可される。

4 都道府県知事は、市街化調整区域内の開発行為について、開発審査会の議を経ることなく、周辺の市街化を促進するおそれがない等の理由で許可することができる。

【問　34】 (開発許可) 開発許可を受けた土地における建築制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができない。

2 工事完了の公告前であっても、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築することはできる。

3 工事完了の公告前であっても、開発行為に同意していない土地の所有者が、その権利の行使として建築物を建築することはできる。

4 工事完了の公告後は、開発区域内において予定建築物以外の建築物を建築することは一切できない。

【問　35】 (開発許可) 市街化調整区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築物を新築しようとする者は、開発行為を伴わない場合であっても、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域内では、開発行為を伴わない建築物の用途変更について、都道府県知事の許可は不要である。

【問　36】 (開発許可) 開発行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として当該公共施設の存する市町村の管理に属する。

2 開発行為により設置された公共施設の用に供する土地は、原則として当該公共施設を管理すべき者に帰属する。

3 用途地域の定められていない区域の開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置その他の制限を定めることができる。

4 開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告後であっても、都道府県知事の許可を受ければ、予定建築物以外の建築物を建築することができる。

【問　37】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発行為に関する工事が完了したときは、都道府県知事に届け出なければならず、知事は検査の上、検査済証を交付し、工事完了の公告をする。

2 工事完了の検査は、開発許可を受けた者が自ら行い、その結果を都道府県知事に報告すれば足りる。

3 開発許可を受けた者は、工事完了の公告の前に、都道府県知事に検査済証の交付を請求しなければならない。

4 開発行為に関する工事の完了の公告は、開発許可を受けた者が行う。

【問　38】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。

1 首都圏整備法の既成市街地内の市街化区域において、600㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

2 準都市計画区域内において、3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

3 市街化調整区域内において、公民館の建築を目的とした開発行為を行おうとする者は、開発許可を受ける必要がない。

4 市街化区域内において、庁舎の建築を目的とした800㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

【問　39】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 指定都市又は中核市の区域内における開発許可の権限は、都道府県知事が有する。

2 開発許可は、都道府県知事が開発審査会の議を経て行う。

3 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為については、必ず開発審査会の議を経なければならない。

4 開発許可を受けた開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合、工事完了の公告後に予定建築物以外の建築物を建築するとき、都道府県知事の許可は不要である。

【問　40】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内において、工場の建築を目的とした900㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

2 市街化調整区域内において、ゴルフコースの建設を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、１ヘクタールの野球場の建設を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

4 市街化区域内において、1,200㎡の遊園地（第二種特定工作物に該当しないもの）の建設を目的とした土地の区画形質の変更は、開発許可を受けなければならない。

【問　41】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

2 準工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

3 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。

4 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

【問　42】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 用途地域は、都市計画区域内であれば、区域区分が定められていない区域にも定めることができる。

2 用途地域は、準都市計画区域内にも定めることができる。

3 用途地域は、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にも定めることができる。

4 市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない。

【問　43】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 高度地区は、建築物の高さの最高限度のみを定める地区であり、最低限度を定めることはできない。

2 高度地区は、用途地域が定められていない区域に定める。

3 準都市計画区域内の高度地区では、建築物の高さの最高限度のみを定める。

4 高度利用地区では、建築物の高さの最高限度を定める。

【問　44】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について定める。

2 特定街区では、建築物の容積率、高さの最高限度及び壁面の位置の制限を都市計画で定める。

3 特定街区は、用途地域内に限り定めることができる。

4 特定街区内の建築物については、建築基準法の容積率の規定は適用されない。

【問　45】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 特別用途地区は、用途地域の指定を補完するものであるから、用途地域外にも定めることができる。

2 特定用途制限地域は、市街化調整区域内の土地の区域に定める。

3 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、その規制は政令の基準に従い地方公共団体の条例で定める。

4 景観地区は、都道府県が定める。

【問　46】 地域地区 用途地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 第一種中高層住居専用地域には、大学や病院を建築することができる。

2 第一種住居地域には、ホテルを建築することができる。

3 工業専用地域には、住宅を建築することができない。

4 工業地域には、住宅を建築することができない。

【問　47】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内の農地については、生産緑地地区を定めることができない。

2 田園住居地域内の農地の区域内で建築物の建築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

3 伝統的建造物群保存地区は、都道府県が定める。

4 緑地保全地域は、準都市計画区域には定めることができない。

【問　48】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、用途地域等による規制にかかわらず、建築物の容積率・高さ等を独自に定める地区である。

2 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区である。

3 特例容積率適用地区は、未利用の容積を他の敷地に移転して活用する制度である。

4 高層住居誘導地区は、第一種低層住居専用地域にも定めることができる。

【問　49】 地域地区 用途地域において都市計画に定める事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 第一種低層住居専用地域では、建築物の高さの限度を10m又は12mで定める。

2 第一種中高層住居専用地域では、建築物の高さの限度を10m又は12mで定める。

3 田園住居地域では、外壁の後退距離の限度を1m又は1.5mで定めることができる。

4 商業地域では、建蔽率を都市計画に定めない。

【問　50】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域と市街化調整区域との区分は、市町村が定める。

2 区域区分を定めるか否かは、三大都市圏の一定区域を除き、都道府県の判断に委ねられている。

3 区域区分が定められていない都市計画区域では、開発許可は不要である。

4 市街化調整区域は、将来にわたって市街化を行わない区域である。

【問　51】 地域地区 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築等が現に行われ、又は行われると見込まれる区域について指定する。

2 準都市計画区域においては、用途地域を定めることができる。

3 準都市計画区域においては、市街地開発事業を定めることができる。

4 準都市計画区域においては、特定用途制限地域を定めることができる。

【問　52】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 居住環境向上用途誘導地区では、建築物の容積率の最低限度を定める。

2 特定用途誘導地区では、建築物の容積率の最高限度を定めることができる。

3 特定防災街区整備地区は、用途地域が定められていない区域に定める。

4 都市計画区域外の区域には、いかなる都市計画も定めることができない。

【問　53】 (地域地区) 都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域は、一の市町村の行政区域の一部についてのみ指定することもできる。

2 都市計画区域は、２以上の市町村にわたって指定することができる。

3 都市計画区域の指定に当たり、都道府県は関係市町村の同意を得なければならない。

4 都市計画区域を指定するときは、都道府県は国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

【問　54】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

2 田園住居地域は、主として農業の利便を増進するため定める地域である。

3 準住居地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

4 工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

【問　55】 (地域地区) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市施設として定める道路・公園・下水道は、市街化区域及び非線引き都市計画区域に必ず定める。

2 都市施設は、都市計画区域外にも定めることができるが、市街地開発事業は都市計画区域外には定めることができない。

3 市街地開発事業には、土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業等がある。

4 市街地開発事業は、市街化調整区域内の一定の区域についても定めることができる。

【問　56】 (地域地区) 市街地開発事業等予定区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 予定区域に関する都市計画には、施行予定者を定める。

2 予定区域に関する都市計画の告示の日から５年以内に本体の都市計画が定められないときは、予定区域の都市計画は失効する。

3 予定区域の区域内では、建築物の建築は一切禁止される。

4 予定区域は、市町村が定める。

【問　57】 (決定・地区計画) 都市計画の決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て決定する。

2 都道府県が定める都市計画は、都道府県都市計画審議会の議を経て決定する。

3 市町村が都市計画を決定するときは、都道府県知事の同意を得なければならない。

4 都市計画の案については、公告の日から1か月間、公衆の縦覧に供しなければならない。

【問　58】 (決定・地区計画) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画の決定の告示があった日から、その都市計画の効力が生ずる。

2 都道府県は、都市計画を決定しようとするとき、国の利害に重大な関係がある場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3 用途地域に関する都市計画は、都道府県が定める。

4 地区計画に関する都市計画は、市町村が定める。

【問　59】 (決定・地区計画) 都市計画の提案制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地所有者等は、一定の要件を満たせば、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更を提案することができる。

2 提案に係る区域内の土地所有者等の３分の２以上の同意（人数及び面積）が必要である。

3 提案できる区域の面積は、原則として１ヘクタール以上でなければならない。

4 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人も、提案することができる。

【問　60】 (決定・地区計画) 地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区整備計画には、道路・公園等の地区施設の配置及び規模、建築物の用途・容積率・建蔽率・高さ・壁面の位置の制限等を定めることができる。

2 地区計画の区域内で建築物を建築する者は、着手の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

3 地区計画の区域内で届出をしないで建築した者に対し、市町村長は是正命令を発することができる。

4 地区計画は、都道府県が定める。

【問　61】 (決定・地区計画) 地区計画等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 再開発等促進区を定める地区計画は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため定める。

2 開発整備促進区を定める地区計画は、大規模な集客施設の立地を誘導するため定める。

3 集落地区計画の区域内においては、市町村の条例で建築物の用途制限を緩和することができる。

4 歴史的風致維持向上地区計画は、地区計画等の一種である。

【問　62】 (決定・地区計画) 都市計画事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 都市計画事業の認可は、国土交通大臣が行う。

3 都市計画事業の事業地内において、重量が３トンを超える物件の設置又は堆積をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

4 都市計画事業の認可の告示後は、事業地内のすべての建築行為が禁止される。

【問　63】 (決定・地区計画) 都市計画施設の区域内における建築制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。

2 階数が２以下で地階を有せず、主要構造部が木造・鉄骨造等で容易に移転・除却できる建築物の建築は、許可されなければならない。

3 都市計画施設の区域内であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築は、許可を要しない。

4 都市計画施設の区域内においては、土地の形質の変更についても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

【問　64】 (決定・地区計画) 都市計画の決定権者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、市町村が定める。

2 高度利用地区は、都道府県が定める。

3 都市再生特別地区は、都道府県が定める。

4 ２以上の都府県にわたる都市計画区域について市町村が定めるべき都市計画は、国土交通大臣が定める。

【問　65】 (開発許可) 開発行為の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物の建築を目的としない土地の区画形質の変更は、その規模が1ヘクタール以上であっても開発行為に該当しない。

2 既存の建築物の建替えのために土地の切土を行うことは、常に開発行為に該当する。

3 駐車場の造成を目的として行う土地の区画形質の変更は、開発行為に該当する。

4 テニスコートの建設を目的とする土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず開発行為に該当する。

【問　66】 (開発許可) 特定工作物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 アスファルトプラントは、第一種特定工作物である。

2 面積が0.8ヘクタールのゴルフコースは、第二種特定工作物に該当する。

3 面積が0.8ヘクタールの動物園は、第二種特定工作物に該当する。

4 面積が１ヘクタールの墓園は、第二種特定工作物に該当する。

【問　67】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。

1 市街化区域内において、1,200㎡の宅地の造成を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内において、300㎡の宅地の造成を行おうとする者は、開発許可を受ける必要はない。

3 準都市計画区域内において、2,000㎡の宅地の造成を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、5,000㎡の宅地の造成を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

【問　68】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。

1 近畿圏整備法の既成都市区域内の市街化区域において、700㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

2 市街化区域内において、400㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受ける必要はない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内において、4,000㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けなければならない。

4 準都市計画区域内において、3,000㎡の開発行為を行おうとする者は、開発許可を受ける必要はない。

【問　69】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内において、畜舎の建築を目的とした500㎡の開発行為は、農林漁業用建築物の例外により開発許可を受ける必要がない。

2 市街化調整区域内において、農産物の処理・貯蔵・加工施設の建築を目的とした開発行為は、許可基準に該当すれば開発許可を受けることができる。

3 市街化調整区域内において、農業従事者の住宅の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域内において、公民館の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

【問　70】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化調整区域内において、学校の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内において、社会福祉施設の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

3 市街化調整区域内において、図書館の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域内において、市役所の庁舎の建築を目的とした開発行為は、開発許可を受けなければならない。

【問　71】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化区域内において、都市計画事業の施行として行う3,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。

2 準都市計画区域内において、土地区画整理事業の施行として行う5,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。

3 市街化調整区域内において、通常の管理行為・軽易な行為として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

4 市街化区域内において、公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で工事完了の告示前に行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。

【問　72】 (開発許可) 開発許可の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者との協議は不要であり、既存の公共施設の管理者の同意のみで足りる。

2 開発区域内の土地等の権利者の相当数の同意を得たことを証する書面は、申請書に添付しなければならない。

3 開発許可の申請は、開発区域が指定都市内にある場合でも、都道府県知事に対して行う。

4 開発許可の申請書には、開発区域の位置・区域・規模のほか、申請者の住所・氏名を記載する必要はない。

【問　73】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都道府県知事は、開発許可をしたときは、開発登録簿に必要な事項を登録しなければならない。

2 開発登録簿は、公衆の閲覧に供され、何人も写しの交付を請求することができる。

3 開発許可の処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。

4 都道府県知事は、開発許可の申請があった日から３週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

【問　74】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国が行う開発行為については、開発許可の制度は一切適用されない。

2 国が行う開発行為は、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。

3 都道府県が行う開発行為は、常に開発許可を受けなければならない。

4 市町村が行う開発行為は、市町村長と都道府県知事との協議が成立すれば開発許可があったものとみなされる。

【問　75】 (開発許可) 開発許可の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 法第33条の技術的基準は、市街化区域・市街化調整区域を問わず適用される。

2 法第34条の立地基準は、市街化調整区域内の開発行為についてのみ適用される。

3 主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為には、申請者の資力・信用に関する基準は適用されない。

4 法第33条の基準に適合していれば、市街化調整区域内の開発行為であっても、法第34条の基準に該当しなくても許可される。

【問　76】 (開発許可) 市街化調整区域における開発許可の基準（法第34条）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 周辺地域の居住者の日常生活のため必要な物品の販売を営む店舗の建築を目的とする開発行為は、許可の対象となり得る。

2 市街化調整区域内では、分譲住宅の建築を目的とする開発行為が広く許可される。

3 法第34条に列挙されていない開発行為であっても、開発審査会の議を経ることなく都道府県知事が自由に許可することができる。

4 市街化調整区域内では、農林漁業用建築物の建築を目的とする開発行為にも法第34条の立地基準が適用される。

【問　77】 (開発許可) 開発許可を受けた後の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発区域の区域を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 予定建築物の用途を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 変更後の開発行為が開発許可を要しない規模となる場合であっても、変更の許可を受けなければならない。

4 国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。

【問　78】 (開発許可) 開発許可に基づく地位の承継に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発許可を受けた法人が合併により消滅した場合、合併後存続する法人は、都道府県知事の承認を受けなければ地位を承継できない。

2 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができる。

3 開発許可を受けた者の相続人は、都道府県知事に届け出なければ地位を承継できない。

4 開発許可に基づく地位は、いかなる場合も他人に承継させることができない。

【問　79】 (開発許可) 開発行為に関する工事の完了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた者は、工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、工事完了の届出があったときは、遅滞なく検査し、開発許可の内容に適合していると認めたときは検査済証を交付する。

3 都道府県知事は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、工事が完了した旨を公告しなければならない。

4 工事完了の公告は、開発許可を受けた者が行う。

【問　80】 (開発許可) 工事完了の公告前の建築制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 工事完了の公告前であっても、都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築することができる。

2 工事完了の公告前は、開発行為に同意していない土地所有者であっても、建築物を建築することはできない。

3 工事完了の公告前は、工事用の仮設建築物であっても建築することはできない。

4 工事完了の公告前は、予定建築物であれば自由に建築することができる。

【問　81】 (開発許可) 工事完了の公告後の建築制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 工事完了の公告後は、原則として、予定建築物等以外の建築物を新築することはできない。

2 工事完了の公告後、建築物を改築して予定建築物等以外の建築物とすることは、原則としてできない。

3 都道府県知事が許可した場合には、予定建築物等以外の建築物を新築することができる。

4 開発区域内に用途地域が定められている場合であっても、予定建築物等以外の建築物を新築するには都道府県知事の許可が必要である。

【問　82】 (開発許可) 市街化調整区域における建築制限（法第43条）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、第一種特定工作物を新設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存建築物の用途を変更する場合、都道府県知事の許可は不要である。

3 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 法第43条の建築制限は、市街化区域内の開発区域以外の区域にも適用される。

【問　83】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発行為に関する工事により設置された公共施設は、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属する。

2 開発行為に関する工事により設置された公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者又は都道府県知事等との協議で定めた者が管理することもできる。

3 開発許可を受けた者が所有していた公共施設の用に供する土地は、工事完了の公告の日の翌日に、原則としてその公共施設を管理すべき者に帰属する。

4 用途地域が定められている区域内の開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は、建築物の建蔽率・高さ等の制限を定めなければならない。

【問　84】 (開発許可) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。

1 市街化区域内において、3,000㎡の土地にゴルフ練習場（第二種特定工作物に該当しない工作物）を建設する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内において、コンクリートプラントの建設を目的とした500㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域内において、１ヘクタール未満の遊園地の建設を目的として行う土地の区画形質の変更は、開発許可を受けなければならない。

4 市街化区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う2,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。

【問　85】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた開発区域内の土地において、工事完了の公告前に、開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築することは、都道府県知事の許可を要しない。

2 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができる。

3 開発許可を受けた土地の区域内で、前記の制限に反して建築物を建築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 開発許可を受けた者は、工事が完了する前に開発区域内の土地の所有権を譲渡した場合、その譲受人は当然に開発許可に基づく地位を承継する。

【問　86】 (開発許可) 開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 開発許可を受けた者が工事を廃止した場合、当該開発許可は当然に失効する。

4 工事の廃止の届出は、工事の廃止後30日以内に行わなければならない。

【問　87】 (開発許可) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 開発許可を受けた土地における建築制限の例外として、用途地域等が定められている区域では、工事完了の公告後に予定建築物以外の建築物を建築できる。

2 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、都道府県知事の許可を要しない。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告後、都道府県知事の許可を受けずに予定建築物を建築することができる。

4 市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告後に予定建築物以外の建築物を建築することは、いかなる場合も認められない。

【問　88】 (R6本試験　　問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

2 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。

3 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

4 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

【問　89】 (R6本試験　問16) 都市計画法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m2の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

2 市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m2以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

3 市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。

4 法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。

【問　90】 (R7本試験　　問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

2 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

3 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。

4 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。

【問　91】 (R7本試験　問16) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

2 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

3 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000 m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

4 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

【問　92】 (R2-10本試験 問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

2 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

3 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。

【問　93】 (R2-10本試験　問16) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。

2 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。

3 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

4 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

【問　94】 (R3-10本試験　問16) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問　95】 (R4本試験　　問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。

2 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。

3 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。

4 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。

【問　96】 (R4本試験　問16) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う１haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

4 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

【問　97】 (模試第4回　　問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

2 準都市計画区域において、その都市計画として高度地区を定める場合は、建築物の高さの最高限度を定めることとされている。

3 市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならず、市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとされている。

4 都市計画事業については、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなされる。

【問　98】 (模試第4回　問16) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。また、開発許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

1 市街化区域内において、医療法に規定する病院を建築するために2,000㎡の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

2 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、その行われる区域、規模によっては、開発許可が必要となることがある。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 市街化区域内で住宅の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の開発行為について都道府県知事の許可を受けた者は、その規模を700㎡に変更するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【問　99】 (模試第1回 問15) 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。

2 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定める地区であり、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域においても定めることができる。

3 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、都市計画に建築基準法第55条第１項に規定する建築物の高さの限度を定めるものとされている。

4 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

【問　100】 (模試第1回　問16) 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 開発許可を受けた開発区域内の土地において、開発行為の工事完了の公告があるまでの間に工事用の仮設建築物を建築するときには、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として、開発許可を受けた者の管理に属する。

3 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた地位を承継することができる。

4 市街化調整区域内において、農業を営む者が居住する建築物の建築の用に供する目的で行う500㎡の土地の区画形質の変更は開発許可が不要である。

解答・解説

問	正解	解説
問1	**2**	調整区域は「抑制」であって禁止ではない（1×）。市街化区域には用途地域必須（2○）、調整区域は原則定めない（3×）。線引きは原則任意、三大都市圏・政令指定都市のみ義務（4×）。
問2	**4**	工業専用地域の定義に「主として」は付かない（「工業の利便を増進するため」）。「主として」が付くのは工業地域。
問3	**1**	2は商業地域の定義。近隣商業は「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給」。3は工業地域の定義。準工業は「環境の悪化をもたらすおそれのない工業」。4は「主として」が付くと第二種。
問4	**3**	特別用途地区で用途制限を「緩和」するには国土交通大臣の承認が必要（一文：緩和には大臣のハンコ）。制限内容自体は市町村条例。
問5	**3**	高度地区＝高さ（1×）。高度利用地区＝容積・建蔽・建築面積・壁面で、高さは定めない（2×、3○）。特定街区は容積率・高さの「最高限度」・壁面の位置（4×）。
問6	**4**	高層住居誘導地区を定められるのは一住・二住・準住・近商・準工の5つ。中高層住居専用地域には定められない。
問7	**3**	準都計は都道府県が都市計画区域外に指定（1×）。定められるのは8種（用途・特別用途・特定用途制限・高度（最高のみ）・景観・風致・緑地保全・伝建）。区域区分・防火準防火・高度利用・特定街区・市街地開発事業は定められない。
問8	**3**	生産緑地地区は「市街化区域内」の農地を計画的に保全する制度（営農義務30年）。
問9	**1**	容積率は全部。建蔽率は商業地域以外（商業は8/10固定）。高さの限度は一低・二低・田園の3つだけ。敷地面積の最低限度（200㎡以下）は全用途地域で任意。
問10	**4**	緑化地域は敷地内の「緑化率」の最低限度を定める。高さではない。
問11	**3**	市街化区域は「10年」（1×）。非線引き区域にも用途地域は定められる（2×）。調整区域は「原則定めない」であり禁止ではない（4×）。
問12	**3**	都市計画区域は行政区域と無関係に指定できる（町の一部だけ・県境をまたいでも可）。
問13	**1**	特定街区は街区ごとに一体設計するため一般規定が適用除外。高度利用地区は用途地域内のみ。特別用途地区の種類は法定されず市町村が定める。特定用途制限地域は調整区域を除く。
問14	**4**	二低は「主として低層住宅」。中高層は一中高・二中高。

問15	**4**	防火地域の具体的制限は建築基準法（1×）。特定街区は用途地域の有無を問わず市街地内に定める（2×）。都市再生特別地区の決定は都道府県（3×）。田園住居地域の農地は市町村長の許可（4○）。
問16	**3**	市街地開発事業は市街化区域又は非線引き区域にのみ定められる。調整区域・準都計には不可（一文：作り替える事業は作る側の区域にしか置けない）。
問17	**3**	区域区分は都道府県、用途地域は市町村（広いのは県、身近は市町村）。市町村の都計決定は知事への「協議」のみで同意不要（4×）。
問18	**4**	縦覧は2週間。「公告→2週間→意見書→審議会→告示」。
問19	**1**	0.5ha以上の一団の土地、土地所有者等の2/3以上の同意（人数・面積とも）。提案できるのは土地所有者等・まちづくりNPO等。決定するか否かは判断。
問20	**4**	市町村長ができるのは設計変更等の「勧告」まで。命令はできない（一文：届出・勧告まで）。
問21	**1**	緩和には大臣の承認（2×）。集落地区計画だけは緩和なし（3×）。開発整備促進区（大規模集客施設の誘導）は二住・準住・工業・非線引き白地に限る（4×）。
問22	**3**	予定区域は「3年」以内に本体の都市計画を決定しないと失効。
問23	**2**	市町村マスタープランは市町村（1×）。国の利害に重大な関係があれば大臣に協議・同意（3×）。効力は告示の日から（4×）。
問24	**4**	地区計画は「届出」制であり許可制ではない。
問25	**3**	市街化区域は1,000㎡「未満」が不要なので1,000㎡ちょうどは許可必要（1×）。調整区域は規模の例外なし（2×）。非線引き・準都計は3,000㎡未満不要（3○）。区域外は1ha未満不要（4×）。
問26	**3**	第一種特定工作物（コンクリートプラント等）は規模不問。1ha基準があるのは第二種のうちゴルフコース以外。
問27	**2**	農林漁業用建築物・従事者住宅の例外は「市街化区域以外」でのみ使える。市街化区域では規模で判定（1×：1,000㎡以上なので許可）。
問28	**3**	公益例外は駅舎・図書館・公民館・変電所等。病院・学校・社会福祉施設・庁舎は例外に含まれず、規模で判定（市街化区域3,000㎡→許可必要）。
問29	**1**	都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行う開発行為、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為（仮設建築物等）は、区域・規模を問わず許可不要。
問30	**3**	必要なのは権利者の「相当数」の同意。全員ではない。既存の公共施設管理者は「同意」、新設の管理者は「協議」のみ。

問31	**3**	不服は「開発審査会」へ（1×）。登録簿は誰でも閲覧可（2×）。廃止は「届出」（4×：変えるは許可、やめるは届出）。
問32	**2**	一般承継（相続・合併）は当然に承継。承認が要るのは特定承継（土地の買主）。
問33	**2**	資力信用・施行者能力の基準は自己居住用住宅には不適用（1×）。日常生活用店舗は34条の調整区域の立地基準の一つ（3×）。「その他」の許可は開発審査会の議が必要（4×）。
問34	**4**	公告後の例外：知事の許可があるとき、用途地域等が定められているとき。「一切」ではない。
問35	**1**	43条：調整区域の開発区域「以外」では建物そのものに網（新築・改築・用途変更に許可）。例外は農林漁業用・公益上必要・都市計画事業・非常災害・仮設・軽易な行為。
問36	**2**	公共施設の土地は原則その公共施設の存する「市町村」に帰属（管理も市町村）。選択肢2は「管理すべき者」としている点が誤り。※協議で別段の定めがある場合を除く。
問37	**1**	完了届出→知事の検査→検査済証交付→知事が完了公告。
問38	**4**	庁舎は公益例外ではないが、市街化区域で1,000㎡未満なので規模で許可不要（4×）。既成市街地等は500㎡以上で許可（1○）。準都計は3,000㎡以上で許可（2○）。公民館は公益例外（3○）。
問39	**4**	指定都市・中核市は市長（1×）。通常の開発許可に審査会の議は不要。審査会の議が要るのは34条「その他」の許可など（2×3×）。公告後の例外は知事許可または用途地域あり（4○）。
問40	**4**	1ha未満の遊園地は第二種特定工作物に当たらず、その建設目的の土地の区画形質の変更はそもそも「開発行為」ではないので許可不要。3は区域外で1ha以上の野球場＝第二種特定工作物、1ha以上なので許可必要。
問41	**1**	準工業＝環境の悪化をもたらすおそれのない工業（2×）。一住は「主として」なし（3×）。4は商業地域の定義（近隣商業は日用品の供給）。
問42	**3**	地域地区は都市計画区域・準都市計画区域内に定めるもの。区域外には定められない（区域外にも定められるのは都市施設だけ）。
問43	**3**	都市計画区域の高度地区は最高又は最低（1×）。高度地区は用途地域内（2×）。高度利用地区は高さを定めない（4×）。
問44	**3**	特定街区は「用途地域内に限り」という制限がない（高度地区・高度利用地区・特別用途地区・高層住居誘導地区などは用途地域内限定）。
問45	**3**	特別用途地区は用途地域内のみ（1×）。特定用途制限地域は用途地域無し区域で調整区域除く（2×）。景観地区は市町村が定める地域地区（4×）。

問46	**4**	工業地域には住宅は建てられる（学校・ホテル・病院が×）。住宅すら建てられないのは工業専用地域だけ。
問47	**2**	生産緑地は市街化区域内（1×）。伝建は市町村（3×）。緑地保全地域は準都計8種に含まれる（4×）。
問48	**4**	高層住居誘導地区は一住・二住・準住・近商・準工の5地域のみ。
問49	**2**	高さの限度（10m/12m）と外壁後退は低層3兄弟（一低・二低・田園）だけ。中高層専用地域にはない。
問50	**2**	区域区分は都道府県（1×）。非線引き区域でも3,000㎡以上は開発許可必要（3×）。調整区域は「当面抑制」であり将来の市街化を否定するものではない（4×）。
問51	**3**	準都計に積めないもの：区域区分・市街地開発事業・高度利用地区・特定街区・防火準防火（アクセルは積めない）。
問52	**2**	居住環境向上用途誘導地区は建蔽率・高さの最高限度（1×）。特定防災街区整備地区は防火・準防火地域内（3×）。都市施設は区域外にも定められる（4×）。
問53	**3**	関係市町村については「意見を聴く」だけで同意は不要。大臣には協議・同意。
問54	**1**	田園住居＝農業の利便増進と調和した低層住宅の住居環境保護（2×）。準住居＝道路の沿道（3×）。工専には「主として」なし（4×）。
問55	**4**	市街地開発事業は市街化区域・非線引き区域のみ。
問56	**1**	予定区域は3年以内に本体決定がないと失効（2×）。区域内の建築等は知事等の許可制（3×）。
問57	**2**	決定は議会ではなく都市計画審議会（市町村は市町村都市計画審議会、なければ都道府県都市計画審議会）。市町村は知事に協議のみ。縦覧は2週間。
問58	**3**	用途地域は市町村。都道府県が定めるのは区域区分・区域マスタープラン・広域的根幹的な都市施設/市街地開発事業など。
問59	**3**	面積要件は0.5ha以上。
問60	**1**	届出先は市町村長（2×）。不適合には勧告まで（3×）。地区計画は市町村（4×）。
問61	**3**	集落地区計画だけは緩和できない（守るための計画）。
問62	**1**	認可は原則都道府県知事（国の機関が施行者なら大臣の承認）。重量は「5トン」超。許可制であり全面禁止ではない。

問63	**4**	都市計画施設の区域内（事業決定前）で許可が要るのは建築物の建築。土地の形質の変更に許可が要るのは事業地（認可告示後）。
問64	**3**	区域マスタープランは都道府県（1×）。高度利用地区など補助的地域地区の大半は市町村（2×）。大臣が代わるのは「都道府県が定めるべきもの」のみ（4×）。
問65	**1**	開発行為＝建築物の建築又は特定工作物の建設目的の区画形質の変更。青空駐車場・資材置場は建築目的でないので該当しない。庭球場は1ha以上で第二種特定工作物。
問66	**3**	ゴルフコースは面積不問。野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園・墓園等は1ha以上で第二種特定工作物。
問67	**1**	市街化区域1,000㎡以上（1○）。調整区域は1㎡でも許可（2×）。準都計は3,000㎡未満不要（3×）。区域外は1ha未満不要（4×）。
問68	**4**	準都計は3,000㎡「未満」が不要。3,000㎡ちょうどは許可必要。
問69	**2**	1は例外ではなく規模（500㎡＜1,000㎡）で不要だが理由が違う。農林水産物の処理貯蔵加工施設は34条の立地基準の一つ（2○）。農業従事者の住宅は調整区域なら例外（3×）。公民館は公益例外（4×）。
問70	**3**	図書館は公益例外（駅舎・図書館・公民館・変電所）。病院・学校・社会福祉施設・庁舎は例外に含まれない。
問71	**2**	都市計画事業・区画整理事業・再開発事業等・公有水面埋立事業（告示前）・非常災害・軽易な行為は、区域・規模を問わず許可不要。
問72	**2**	新設公共施設の管理者とは協議が必要（1×）。指定都市・中核市は市長が許可権者（3×）。
問73	**4**	処分は「遅滞なく」文書で通知。期限の定めはない。
問74	**2**	協議成立で許可とみなされるのは「国又は都道府県等（指定都市・中核市等を含む）」。一般の市町村は原則として許可が必要。
問75	**4**	調整区域は33条＋34条の両方に適合しないと許可されない。
問76	**1**	農林漁業用建築物の開発行為はそもそも許可不要（4×）。列挙外は開発審査会の議が必要（3×）。
問77	**3**	変更後が許可不要の開発行為に当たる場合は、変更の許可は不要。
問78	**2**	一般承継（相続・合併）は当然承継。特定承継は知事の承認。
問79	**4**	公告は都道府県知事。

問80	**1**	公告前の例外：仮設建築物・知事が支障なしと認めたとき・不同意の土地所有者等の権利行使。予定建築物でも公告前は不可。
問81	**4**	用途地域等が定められていれば用途制限で守れるので、予定建築物以外の建築も可（知事許可不要）。
問82	**1**	43条は調整区域限定で、建築物の新築・改築・用途変更と第一種特定工作物の新設に許可。例外に仮設建築物・農林漁業用・公益上必要・都市計画事業・非常災害・軽易な行為。
問83	**4**	建蔽率・高さ等の制限を定められるのは「用途地域が定められていない」区域の開発行為。しかも「できる」（任意）。※土地の帰属は「管理すべき者」が正しい。問36との違いに注意。
問84	**2**	第二種特定工作物でない工作物の建設目的は開発行為ではない（1×3×）。コンクリートプラントは第一種特定工作物で規模不問、調整区域は規模例外なし（2○）。非常災害は不要（4×）。
問85	**4**	特定承継（譲受人）は知事の承認が必要。当然承継は相続・合併のみ。
問86	**1**	やめるは届出（遅滞なく）。
問87	**4**	調整区域内でも知事の許可があれば予定建築物以外も可。
問88	**4**	地区計画は用途地域が定められていない区域にも一定の場合に定められ、地区整備計画は「定めるものとする」が特別の事情があれば定めなくてよい（4が誤り）。都市施設は区域外にも可（1○）、準都計に市街地開発事業は不可（2○）、準住居の定義（3○）。
問89	**1**	病院は公益例外ではなく、市街化区域1,000㎡以上なので許可必要（1○）。開発行為を伴わない建築に29条許可は不要（2×）。都市計画事業の施行は例外（3×）。開発登録簿への登録は知事が行う（4×）。
問90	**4**	4は田園住居地域の定義。生産緑地地区は市街化区域内の農地を計画的に保全する地区（4が誤り）。風致地区＝条例（1○）、特定街区＝容積率・高さ最高限度・壁面位置（2○）、近隣商業＝日用品供給（3○）。
問91	**4**	33条：自己居住用住宅以外の開発行為では、開発区域に災害危険区域・地すべり防止区域・土砂災害特別警戒区域等を含んではならない（4○）。調整区域の開発区域以外での学校新築は43条許可が必要（1×）。ゴルフコースは第二種特定工作物で開発行為に当たる（2×）。非線引き4,000㎡は3,000㎡以上なので許可必要（3×）。
問92	**4**	地区計画に地区整備計画は「定めるものとする」（努力義務ではない）。都市計画事業の事業地内の有償譲渡は施行者への「届出」。二住は「主として住居」。4が正しい。

問93	**2**	都市計画事業の施行として行う建築は43条の例外なので知事の許可不要。2が誤り。
問94	**2**	既成市街地等は500㎡以上で許可→800㎡は許可必要（2○）。公園施設の建築物は公益例外（1×）。準都計は3,000㎡未満不要（3×）。区画整理事業の施行は例外（4×）。
問95	**3**	高度地区は「高さ」の最高限度又は最低限度。容積率ではない。3が誤り。
問96	**2**	博物館（図書館・博物館・公民館・駅舎・変電所）は公益上必要な建築物の例外→規模にかかわらず許可不要（2○）。再開発事業の施行は例外（1×）。災害危険区域等を含んではならない基準は「自己居住用以外」に適用され、土砂災害警戒区域は含まれない（3×）。調整区域で審査会の議を経て許可できるのは市街化を促進するおそれがない等の場合に限る（4×）。
問97	**4**	都市計画事業の認可の告示が土地収用法の事業認定の告示と「みなされる」（逆ではない）。4が誤り。
問98	**4**	変更後が許可不要の規模（1,000㎡未満）になる場合は変更の許可不要（4○）。病院は公益例外でない（1×）。非常災害は常に不要（2×）。廃止は届出（3×）。
問99	**3**	二低には高さの限度を定める（3○）。線引きは原則任意（1×）。高層住居誘導地区は中高層専用には不可（2×）。特定用途制限地域は用途地域無し区域（4×）。
問100	**4**	調整区域の農業従事者住宅は許可不要（4○）。仮設建築物は公告前でも可（1×）。公共施設は市町村管理（2×）。一般承継は当然（3×）。